

1500273-81.2021.8.26.0546

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2205295/2021 - DEL.POL.CONCHAL, 19330662 - DEL.POL.CONCHAL, 946/21/801 - DEL.POL.CONCHAL, 2205295 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL GOMES DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500273-81.2021.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500273-81.2021.8.26.0546

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2205295/2021 - DEL.POL.CONCHAL, 19330662 - DEL.POL.CONCHAL, 946/21/801 - DEL.POL.CONCHAL, 2205295 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL GOMES DE MORAIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Vistos.

DANIEL GOMES DE MORAIS, qualificado às fls. 20, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 30 de julho de 2021, por volta das 14hs19min, no cruzamento da Rua Mato Grosso com a Rua Piauí, Bairro Industrial, nesta cidade e comarca de Conchal, o denunciado, supostamente, trazia consigo, para consumo de terceiros, droga consistente em aproximadamente 11,3 (onze gramas e três decigramas) de cocaína, divididos em 16 (dezesesseis) porções, além de 5,1g (cinco gramas e um decigrama) de cocaína, em sua forma sólida, vulgarmente conhecida como crack, divididos em 21 (vinte e uma

porções).

A denúncia foi recebida em 05 de novembro de 2021 (fl. 108)

Regularmente citado, a d. Defesa constituída (fl. 92) apresentou defesa prévia (fls. 97/98).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas e ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais oralmente (fls.129), pugnando pela procedência da pretensão punitiva.

A i. Defesa, por sua vez, preliminarmente pleiteou a absolvição do réu por não existir prova suficiente para a condenação, sustentando que os fatos narrados não constituem crime e infração penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 13/15, fotografias de fls. 26 e 28/29, relatório Investigativo de fls. 72, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19 e pelo auto de constatação preliminar de fls. 22, indicador de que o acusado fls. 20, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, aproximadamente 11,3 (onze gramas e três decigramas) de cocaína, divididos em 16 (dezesesseis) porções, além de 5,1g (cinco gramas e um decigrama) de cocaína, em sua forma sólida, vulgarmente conhecida como crack, divididos em 21 (vinte e uma porções). Ademais, conforme laudo definitivo de exame químico toxicológico de fls. 94/96, está comprovado que as substâncias apreendidas com o acusado eram "COCAÍNA, substância relacionada na Lista F1 das substâncias de uso proscrito no Brasil".

Posto isso, é de rigor consignar que para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, é necessário analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado.

No caso dos autos, importa cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no art. 52, I, Lei nº 11.343/2006, que refere às circunstâncias do fato: (1) a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, (2) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (3) as circunstâncias da prisão, (4) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

Dario Ricardo Doimo, policial militar, em juízo, disse: em patrulhamento pelo local dos fatos, havia dois indivíduos que, ao notarem a presença da viatura, se evadiram em sentidos opostos. Conseguiu abordar o Daniel, que trazia consigo a aproximadamente a quantia em espécie de R\$290,00 (duzentos e noventa reais) em notas diversas, mais 16 (dezesesseis) pinos com uma substância branca, aparentando ser cocaína, 21 (vinte e um) pedras, aparentando ser crack. Disse que Wanderson estava com o réu negou envolvimento, alegando que estava ali apenas conversando com o réu. O réu, em abordagem disse que estava ali trabalhando para um sujeito de nome Bartarim, e ganhava R\$100,00 (cem reais) por dia para realizar a venda da droga. Nunca tinha visto o réu.

Jonathas Ezequiel de Oliveira, policial militar, em juízo, disse que, em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido pela venda de drogas, havia dois indivíduos, um ao lado do outro e que, ao notarem a presença da viatura, se evadiram em sentidos opostos. Realizada a abordagem o Daniel, foi encontrado crack e cocaína e dinheiro. Esclareceu que as drogas estavam dentro de uma meia. Com o outro indivíduo, Wanderson, foi apenas localizada a quantia em dinheiro. Não conhecia o Daniel. Em abordagem, o réu admitiu que realizava a venda de drogas e trabalhava para um sujeito chamado Bartarim.

Interrogado em juízo, o réu disse que, antes de ser preso, não estava trabalhando, apenas fazendo bicos. Negou os fatos. Afirmou estava passando pelo local, tomando um guaraná com o Wanderson, quando os policiais os abordaram e os levaram para a delegacia. Não conhecia os policiais e não apontou motivo para falsa imputação, tergiversando sobre seus antecedentes de tráfico. Negou conhecer pessoa de nome

Bartarim. Disse que apenas trazia dinheiro consigo e que viu o momento em que os policiais pegaram a meia de uma lixeira próximo a eles, mas negou a propriedade da droga.

Diante da prova oral produzida, tenho que a versão apresentada pelo réu é inverossímil e a negativa se revela isolada do acervo probatório.

De outra parte, a palavra dos Policiais Militares, servidores públicos, ouvidos sob o crivo do contraditório são coerentes e estão em consonância com o acervo probatório produzido nos autos, indicando que a destinação da droga apreendida, tendo em vista a forma de acondicionamento, fracionadas em porções e escondidas em uma meia, e a quantidade alta de dinheiro trocado, evidencia que os entorpecentes encontrados se destinava à entrega e ao consumo de terceiros, o que caracteriza o tráfico.

No mais, os policiais militares de forma harmônica disseram que não conheciam o réu, fato devidamente confirmado pelo réu em juízo.

Deve-se rechaçar, desde logo, qualquer alegação de inidoneidade dos depoimentos prestados por policiais, porquanto a prova resultante de depoimento de agentes públicos, quando analisada com os demais elementos de informação, é válida e, no mais das vezes, é a única que retrata a veracidade dos fatos, pois geralmente presencial. Eventuais insurgências contra a validade de testemunhos de policiais que não apontam, concretamente, por quais motivos seus relatos deveriam ser recebidos com reservas, são vazias e devem ser desde logo desconsideradas. Como assenta o Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996, p. 39846)." Ademais, os relatos estão amparados pela apreensão material. Com efeito, não há motivos para crer que estejam falseando a verdade apenas para incriminar um inocente. Nesse diapasão, destaco a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo:

"EMENTA: Apelação criminal Tráfico ilícito de entorpecente - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade Materialidade, autoria e dolo demonstrados. Palavra dos policiais de todo valiosas na elucidação dos fatos Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório - Penas e regime prisional escorreitamente fixados - Incabível a substituição por ser incongruente a ideia de se outorgar pena restritiva de direitos a quem deve cumprir a privativa de liberdade no regime prisional mais rigoroso, além da gravidade concreta revelada no caso - Recurso improvido, com correção de erro material. (Apelação nº 0000181-16.2010.8.26.0498, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Moreira da Silva, 13 de fevereiro de 2014)."

Nesse passo, ressalto que o réu não arrolou nenhuma testemunha e não apresentou motivo nenhum para que se suspeitasse do interesse das testemunhas em prejudicarem-no.

Nesse diapasão, não há dúvida de que a conduta delitiva praticada pelo réu se adequa integralmente à figura típica descrita no caput, do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), sendo de rigor a condenação.

Certa, pois, a condenação do réu nos termos da denúncia, resta, enfim, a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que o isentem de sanção.

Na primeira fase da dosimetria, deixo de considerar os maus antecedentes, pois a condenação com trânsito em julgado será considerada na fase subsequente, para que não se configure bis in idem. No mais, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 determina que, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a quantidade e características da droga sejam consideradas na fixação das penas. Assim, é de rigor considerar no caso concreto a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido. Além dos 16 (dezesesseis) porções individualizadas de cocaína, foram apreendidos 21 (vinte e um) porções individualizadas de crack, prontas para

comercialização, conforme referido pelo policial militar que efetuou a prisão. Nessa senda entende o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. (CRACK - 22,4 G EM 100 PORÇÕES). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a quantidade e natureza do entorpecente (100 porções de crack), justificam o aumento de 10 meses na primeira fase da dosimetria. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 541296 SC 2019/0316897-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2020) Diante de tais aspectos, deve a pena ser elevada de 1/8 (um oitavo) razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, necessário que se leve em consideração que o acusado é reincidente específico, conforme evidencia a folha de antecedentes e a certidão do distribuidor criminal juntada aos autos (Processo nº 1500065-13.2019.8.26.0144, da Vara única de Conchal/SP, fl. 31). Por outro lado, não há atenuantes a considerar. Assim, majoro a pena intermediária pela fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, inexistente causa de aumento. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, porque o réu é reincidente específico. Além disso, a quantidade e a heterogeneidade da droga apreendida são suficientes para afastar a causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo evidente o real envolvimento do réu com o tráfico de drogas. À míngua de outras questões a considerar, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa.

O réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime FECHADO, único regime compatível e que atende ao binômio necessidade/suficiência neste caso, em obediência aos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, em vista da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deixo de substituir a pena do acusado, porquanto não preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44, tendo em vista que a pena foi fixada acima de quatro anos e ele é reincidente. Em que pese a constitucionalidade do previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de determinar a detração neste momento processual, haja vista a ausência de elementos a um seguro decidir quanto ao requisitos subjetivos, situação a ser melhor analisada em sede de execução penal.

A respeito do valor dos dias-multa, anoto inexistirem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP). Por essa razão, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público contida na denúncia para CONDENAR DANIEL GOMES DE MORAIS, qualificado às fls. 20, como incurso no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100 (cem) Ufesp, com a ressalva do art. 98 do Código de Processo Civil.

Não se permite ao réu aguardar o trânsito em julgado desta decisão em liberdade, para dar início ao cumprimento de pena, eis que desfavoráveis as condições subjetivas e presentes os fundamentos e requisitos da prisão preventiva, tal qual previsão dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não por outra razão aguardou ao trâmite da instrução encarcerado. Já expedido mandado de prisão em

desfavor do réu, expeça-se o ofício de recomendação à prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado:

1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria- Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;

2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP)

3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84);

4) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;

6) expeça-se certidão de honorários ao(s) advogados(as) nomeados(as).

7) autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos e já periciados.

P.I.C.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Conchal, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA